

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 97/2533	นาง เล็ง แก้ว บรรณจักร์ องค์การแก้ว	โจทก์ จำเลย
-----------------------------	--	----------------

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานได้กำหนดว่า นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างกระทำการกรณีใดกรณีหนึ่ง ตามข้อ 47(1)-(6) แต่กรณีของ บ.ลูกจ้างของจำเลยป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การทำงานได้ตาม ปกติ นั้น เป็นเหตุเกิดตามสภาพร่างกายโดยธรรมชาติ ถือไม่ได้ว่า บ.กระทำการเข้าข้อยกเว้นข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศข้อ 47 ดังกล่าวดังนี้เมื่อจำเลย เลิกจ้าง บ. ด้วยเหตุป่วยดังกล่าว บ. จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2526 จำเลยจ้างนายบุญเพ็งพิณพงษ์ บุตร ของโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานรับจ่าย ได้รับเงินเดือนอัตรา สดท้ายเดือนละ 2,780 บาทค่าครองชีพเดือนละ 400 บาท รวมเป็นเงิน 3,180 บาท ต่อมาวันที่ 22 สิงหาคม 2531 จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างนายบุญเพ็งอ้างว่านายบุญเพ็ง หย่อนสมรรถภาพเนื่องจากลาป่วยเกินข้อบังคับว่าด้วยการลา พ.ศ. 2526 ของจำเลย โดยนายบุญเพ็งไม่มีความผิดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครอง แรงงาน ข้อ 47 และไม่จ่ายค่าชดเชยให้ ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2531 นายบุญ เพ็งถึงแก่ความตาย โจทก์ซึ่งเป็นมารดาและผู้จัดการมรดกของนายบุญเพ็งจึงนำคดีนี้

มาฟ้องขอให้บังคับจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์จำนวน 19,080 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า นายบุญเพ็งเป็นลูกจ้างของจำเลยได้รับค่าจ้างและค่าครองชีพ
ตามฟ้อง จำเลยไม่ได้เลิกจ้างนายบุญเพ็ง แต่ได้มีคำสั่งให้ออกจากงานเพราะนายบุญ
เพ็งป่วยจนไม่อยู่ในสภาพที่จะทำงานให้จำเลยได้ต่อไป ทั้งนายบุญเพ็งลาป่วยจนครบ
90 วันตามข้อบังคับของจำเลย และจำเลยได้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์แล้วจำนวน
16,620 บาท ซึ่งมีจำนวนมากกว่าค่าชดเชย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตาม
ฟ้องซ้ำอีก ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณา โจทก์และจำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่านายบุญเพ็งเป็นบุตร
โดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ และโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายบุญเพ็ง นาย
บุญเพ็งเป็นลูกจ้างประจำของจำเลยเข้าทำงานเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2526 ได้รับ
เงินเดือนสุดท้ายรวมกับค่าครองชีพแล้วเป็นเงิน 3,180 บาท จำเลยมีคำสั่ง
ที่46/2531 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2531 ให้นายบุญเพ็งออกจากงานเพราะนายบุญเพ็ง
ป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังแตก มีอาการบาดเจ็บ เป็นผลให้มีอาการของสมองฝ่อ
จนไม่อยู่ในสภาพที่จะทำงานให้จำเลยได้ต่อไป และนายบุญเพ็งลาป่วยจนครบ 90
วัน ตามข้อบังคับของจำเลยแล้ว จำเลยได้จ่ายเงินบำเหน็จให้โจทก์ในฐานะผู้จัดการ
มรดกของนายบุญเพ็งจำนวน 16,620 บาท จำเลยมีข้อบังคับองค์การแก้วว่าด้วยการ
ลา พ.ศ. 2526 เอกสารท้ายคำให้การ และมีข้อบังคับว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ พ.ศ.
2521 ตามเอกสารหมาย ล.1 หากจำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ตามฟ้อง ค่า
ชดเชยจะเป็นเงินจำนวน 19,080บาท แล้วโจทก์จำเลยแถลงไม่พอใจสืบพยาน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การที่จำเลยมีคำสั่งให้นายบุญเพ็ง
ออกจากงานเพราะเหตุเจ็บป่วยจนไม่อยู่ในสภาพที่จะทำงานต่อไปได้ตามคำสั่งที่

46/2531 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2531 เป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46 วรรคสอง เงินบำเหน็จที่จำเลยจ่ายให้โจทก์มิใช่ค่าชดเชย จึงไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะเรียกร้องค่าชดเชย พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยของนายบุญเพ็ง จำนวน 19,080 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2531 (วันเลิกจ้าง)จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสอบสำนวนประชุมปรึกษาแล้วจำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยให้นายบุญเพ็งออกจากงานเพราะนายบุญเพ็งป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังแตก มีอาการบาดเจ็บซึ่งทำให้มีอาการสมองฝ่อ ไม่อาจทำงานให้จำเลยต่อไปได้ นายบุญเพ็งจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยนั้น เห็นว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 ได้กำหนดว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างประจำซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) พุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

(2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน

(4) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(5) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

กรณีที่นายบุญเพ็งป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานได้ตามปกตินั้น เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพร่างกายโดยธรรมชาติ แม้นายบุญเพ็งจะลาป่วยจนครบ 90 วันแล้วยังไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติ ข้อบังคับของจำเลยว่าการลา พ.ศ. 2526 ข้อ 9 ก็กำหนดเพียงให้สิทธิผู้บังคับบัญชารายงานขออนุมัติเลิกจ้างหรือให้ออกได้เท่านั้น ถือไม่ได้ว่านายบุญเพ็งกระทำการเข้าข้อยกเว้นข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศดังกล่าว ข้อ 47 เมื่อจำเลยเลิกจ้างนายบุญเพ็งจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์จึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ปรีชา ธนानันท์-ศักดิ์ดา โหมกขมรรคกุล-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ในคดีที่ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าชดเชยจากนายจ้างนั้น หากนายจ้างซึ่งเป็นจำเลยจะต่อสู้คดีว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ จำเลยก็ควรจะต้องอ้างข้อยกเว้นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประเภทหนึ่งประเภทใดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 วรรคสาม หรือมิฉะนั้นก็อ้างว่าโจทก์กระทำผิดอย่าง

หนึ่งอย่างใดตาม ข้อ 47 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น คดีนี้ จำเลยเพียงแต่ให้การว่า จำเลยไม่ได้เลิกจ้างนายบุญเพ็งแต่มีคำสั่งให้ออกจากงาน เพราะนายบุญเพ็งป่วยจนไม่อยู่ในสภาพที่จะทำงานให้จำเลยได้ต่อไป ทั้งนายบุญเพ็ง ลาป่วยจนครบ 90 วันตามข้อบังคับของจำเลย พิจารณาตามข้อต่อสู้ของจำเลยดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า ประเด็นในคดีคงมีว่าจำเลยเลิกจ้างนายบุญเพ็งหรือไม่ ซึ่งจำเลยก็รับต่อมาว่า จำเลยได้มีคำสั่งให้นายบุญเพ็งออกจากงานเพราะนายบุญเพ็งป่วย ซึ่งการให้ออกจากงานนี้ก็อยู่ในความหมายของคำว่าเลิกจ้างตามข้อ 46 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นอยู่แล้ว และศาลชั้นต้นก็ได้วินิจฉัยในประเด็นนี้แล้ว ส่วนที่จำเลยให้การต่อมานายบุญเพ็งป่วยจนไม่สามารถทำงานได้และลาป่วยจนครบ 90 วันตามข้อบังคับนั้น น่าจะเป็นเพียงเหตุผลที่ออกคำสั่งให้นายบุญเพ็งออกจากงาน ไม่ใช่ข้อต่อสู้ว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะเหตุดังกล่าว เพราะคำให้การนั้น จำเลยจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่า ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์เรื่องใด รวมทั้งเหตุแห่งการนั้นด้วย(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะอนุโลมฟังว่า จำเลยได้ให้การต่อสู้ในเรื่องดังกล่าว การเจ็บป่วยนานก็หาได้เป็นกรณีหนึ่งกรณีใดตามข้อ 47 ไม่ ข้อต่อสู้ของจำเลยจึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายที่จะมีโอกาสชนะคดีได้เลย พิจารณาเพียงคำฟ้องและคำให้การ คดีก็น่าจะวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน และไม่น่าจะมีอุทธรณ์ที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยไปสู่ศาลฎีกา 2. ปัญหาเรื่องลูกจ้างเจ็บป่วยเกินจำนวนวันที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือเกินจำนวนวันที่นายจ้างกำหนดให้ลาได้ หรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถจะทำงานตามปกติได้อีกดังเช่นกรณีในคดีนี้นั้น เป็นเรื่องที่นายจ้างทั้งหลายมีความรู้สึก ว่า ลูกจ้างเป็นฝ่ายบกพร่องทางด้านสมรรถภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ต่อไปนั้น น่าจะถือว่าลูกจ้างเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ไม่สามารถชำระหนี้ (ทำงาน) ให้แก่นายจ้างได้ นายจ้างไม่ควรจักต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างดังกล่าว ดังนั้นจึงมีนายจ้างบางราย

ต่อสู้คดีว่า การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยเกินสัปดาห์ดังกล่าวหรือไม่สามารถทำงานได้นั้น เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ตามข้อ 47(3)แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น (ซึ่งคดีนี้จำเลยก็กล่าวไว้ในคำให้การบ้างแต่ไม่ได้ยกเป็นข้อต่อสู้ตรง ๆ) ศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้หลายคดีแล้วว่า การที่ลูกจ้างลาป่วยหรือเจ็บป่วยเกินกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างมีสิทธินั้นไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่อย่างใดเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2671/2525, 2768/2528, 3366-3367/2528, 3381/2528, 5041/2528, 1919/2529, 2558-2559/2529, 4136/2530, 2890/2530 เป็นต้น เคยมีข้อเสนอเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นข้อยกเว้นว่าในกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานให้นายจ้างได้ต่อไปซึ่งมิใช่เกิดจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ แต่ยังมีได้มีการผลักดันให้มีข้อยกเว้นดังกล่าวออกมาใช้บังคับแต่อย่างใด 3. ข้อที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อบังคับของจำเลยว่าด้วยการลาพ.ศ. 2526 ข้อ 9 ก็กำหนดเพียงให้สิทธิผู้บังคับบัญชารายงานขออนุมัติเลิกจ้างหรือให้ออกได้เท่านั้น" นั้น มิได้หมายความว่าให้แปลขยายเกินเลยออกไปว่า ถ้านายจ้างระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยกรณีเช่นนี้นายจ้างจะไม่จ่ายค่าชดเชยแล้ว นายจ้างก็จะชนะคดีนี้เพราะการแปลเช่นนั้นจะเป็นการขยายอำนาจของนายจ้างจนไม่มีขอบเขตและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนั้นก็เพียงข้อกำหนดถึงวิธีการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนในสถานประกอบการของนายจ้างเท่านั้น นายจ้างไม่มีอำนาจใด ๆ ที่จะกำหนดเงื่อนไขในการจ่ายค่าชดเชยให้ผิดแผกแตกต่างไปจากบทบัญญัติตามข้อ 47 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน อันถือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยได้. เกษมสันต์ วิลาวรรณ.